

1500319-90.2018.8.26.0153

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2073288/2018 - DEL.POL.SERRA AZUL, 1821663 - DEL.POL.SERRA AZUL, 411/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2073288 - DEL.POL.SERRA AZUL, 411/18/426 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500319-90.2018.8.26.0153 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500319-90.2018.8.26.0153

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2073288/2018 - DEL.POL.SERRA AZUL, 1821663 - DEL.POL.SERRA AZUL, 411/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2073288 - DEL.POL.SERRA AZUL, 411/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2073288 - DEL.POL.SERRA AZUL, 411/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL, 2073288 - DEL.POL.SERRA AZUL, 411/18/426 - DEL.POL.SERRA AZUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ISIDORO SEBASTIAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

JONATHAN ISIDORO SEBASTIAO está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 25 de setembro de 2018, às 09 horas e 30 minutos, na Rodovia Abraão Assed, penitenciária II, na cidade de Serra Azul, JONATHAN ISIDORO SEBASTIAO, qualificado às fls. 11, em concurso de agentes, qualificado pelo vínculo subjetivo e atuação conjunta com indivíduo ainda não identificado, remeteu, para

fins de tráfico, 10,280g (dez gramas e duzentos e oitenta miligramas) de maconha, contidas em 1 (uma) porção desprovida de invólucro individual, substância capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo toxicológico de fls. 07/08. Segundo consta, foi enviado um sedex ao réu contendo dois bolos industrializados, tendo como remetente, sua mãe, Rita de Cassia Isidoro. A divergência entre a cidade que a genitora reside e o local em que o sedex foi postado chamou atenção dos agentes penitenciários, os quais submeteram a encomenda no scanner e visualizaram alguns pontos de coloração suspeita. Na presença do réu os agentes abriram a caixa e sentiram o forte odor da maconha, constatando que estava misturada no bolo. Jonathan confirmou que solicitou a alguns conhecidos da cidade de Barrinha/SP, que lhe enviassem a droga, bem como forneceu os dados de sua mãe, a fim de possibilitar a entrada do sedex na penitenciária, conforme declarações às fls. 33. Após diversas tentativas de localização, Rita não foi encontrada. A arquitetura desenvolvida para o ingresso da droga na penitenciária aliada a confissão do réu, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 122/123). Recebida a denúncia (fls. 130/131), em audiência foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas da acusação e o réu interrogado (fls. 185).

Houve substituição dos debates pelo oferecimento de memoriais (fls. 185), que vieram aos autos (fls. 189/192 e 196/197).

A representante do Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação é improcedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5), imagens (fls. 15/19), exame químico toxicológico (fls. 7/8), bem como pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

O exame químico-toxicológico forneceu resultado positivo para "Cannabis sativa L" na substância apreendida (fls. 7/8) e constatou a presença do TETRAHIDROCANABINOL (THC), comprovando a materialidade do fato, sendo que a citada substância está relacionada na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como drogas entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Na fase policial o réu permaneceu em silêncio (fls. 67).

Em juízo negou a prática do crime. Tinha alguns inimigos na cadeia e acha que recebeu o sedex por isso. Apenas confessou anteriormente porque sofreu agressões.

O agente penitenciário José Luis Gazim Ortega relatou que na data dos fatos chegaram algumas encomendas para serem entregues aos sentenciados, mas antes eram realizadas algumas passagens pelo raio-x. Como remetente, constava os dados da genitora do réu de nome Rita. Quando abriram a encomenda, logo sentiram forte odor de maconha. Tratava-se de dois bolos, mas dentro deles havia maconha. Indagado, o réu assumiu que receberia a droga e tinha conhecimento do seu encaminhamento pelo

correio. Não se recorda a quantidade de drogas apreendida. O réu alegou que a maconha era para seu consumo e foi encaminhada por sua genitora.

No mesmo sentido o depoimento do agente penitenciário Marcos Aurélio Bernardo, o qual acrescentou que o réu assumiu que estava esperando a droga. Não havia denúncia de que o réu realizava o tráfico na penitenciária

A versão apresentada pelo réu de que foi agredido a fim de admitir aos agentes que a maconha era de sua propriedade não se sustenta na medida que, ao ser ouvido na sindicância, estava acompanhado de advogado da FUNAP, o qual não permitiria qualquer tipo de agressão ou coação para obter tal confissão. Anote-se que o réu sustentou que pediu a alguns conhecidos da cidade de Barrinha para que enviassem a maconha utilizando o nome e endereço de sua genitora (fls. 33).

Conforme pode ser observado do envelope de fls. 15/16, o sedex foi postado na cidade de Barrinha, corroborando a versão apresentada pelo réu na sindicância.

Não há dúvida, portanto, de que a maconha foi encaminhada ao réu por amigos residentes em Barrinha. Ocorre que não restou demonstrado que a droga seria comercializada pelo réu na penitenciária. Segundo o agente penitenciário José Luís, o réu sustentou que a maconha era para seu consumo. Por outro lado, Marcos Aurélio informou que não existiam denúncias de que o réu realizava o tráfico de drogas no pavimento habitacional. Ambos foram questionados e não esclareceram se quantidade de maconha seria excessiva para um usuário. Em resumo, não há prova suficiente de a maconha fosse destinada à venda aos outros presos.

Seria o caso de desclassificação para uso. Entretanto, o prazo prescricional de 2 anos previsto no artigo 30 da Lei nº 11.34/06 foi ultrapassado.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação a fim de ABSOLVER JONATHAN ISIDORO SEBASTIÃO, qualificado nos autos, da acusação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários do convênio DPE/OAB e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Cravinhos, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA